

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2314/2535

นางสุจนา ภาวิจิตร

โจทก์

นางปราณี หิรัญวงศ์

จำเลย

นางปราณี หิรัญวงศ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 23, มาตรา 140, มาตรา 150

ความว่า จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกา ศาลชั้นต้น
สั่งคำร้องว่าที่จำเลยอ้างว่ามีได้แต่งตั้งนายธวัชชัยชุมพงศ์พร เป็นทนายจำเลยนั้น ขัด
กับข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากการดำเนินกระบวนการพิจารณาในสำนวนความ ทั้งได้ตรวจ
เปรียบเทียบลายมือชื่อจำเลยในใบแต่งตั้งทนายนายธวัชชัยแล้วเหมือนกับลายมือชื่อ
จำเลยที่ปรากฏในที่ต่าง ๆ ในสำนวนความข้ออ้างจำเลยฟังไม่ขึ้น ถือว่าศาลได้อ่านคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยฟังโดยชอบแล้ว และไม่มีเหตุสุดวิสัยที่จะถือเป็นข้อ
อ้างเพื่อขยายระยะเวลาฎีกาได้ ให้ยกคำร้อง และสั่งฎีกาว่าจำเลยยื่นฎีกาเกินกำหนด
ระยะเวลาตามกฎหมายแล้วจึงไม่รับเป็นฎีกา

จำเลยเห็นว่า จำเลยได้แต่งตั้งให้นายธวัชชัยเป็นทนายความแก้ต่างคดีให้แก่
จำเลยเฉพาะดำเนินคดีในศาลชั้นต้นเท่านั้นแต่นายธวัชชัยได้เพิ่มเติมข้อความอื่น ๆ
ในใบแต่งตั้งทนายความโดยมิได้รับความยินยอมจากจำเลย อีกทั้งนายธวัชชัยมีส่วนได้
เสียกับโจทก์ ต้องการให้จำเลยแพ้คดีโดยเร็ว เพื่อจะได้รับ ส่วนแบ่งผลประโยชน์จาก
โจทก์ เมื่อรับหมายนัดฟังคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์แล้วไม่แจ้งวันนัดให้จำเลยทราบ
และไม่ไปฟัง คำพิพากษา ทำให้จำเลยได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากเหตุดังกล่าว
ถือได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยและมีพฤติการณ์พิเศษ ขอศาลฎีกาได้ โปรดอนุญาตให้ขยาย
ระยะเวลายื่นฎีกาตามขอด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินพิพาท ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 10947 ตำบลสุรศักดิ์(ศรีราชา)อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาท กับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ 5,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จคำขออื่นให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง และไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 124,123)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ โดยเสียค่าขึ้นศาลมา 200 บาทศาลชั้นต้นให้ส่งศาลฎีกาพิจารณาสั่ง (อันดับ 128)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาของจำเลยกล่าวอ้างว่าจำเลยมิได้แต่งตั้งนายธวัชชัยชุมพงศ์พร เป็นทนายจำเลย ครั้นศาลชั้นต้นวินิจฉัยในคำสั่งว่าจำเลยเป็นผู้ลงลายมือแต่งตั้งนายธวัชชัยเป็นทนายจำเลย ข้ออ้างจำเลยฟังไม่ขึ้น จำเลยจึงอุทธรณ์คำสั่งอ้างเหตุว่าได้แต่งตั้งให้นายธวัชชัยเป็นทนายจำเลยเฉพาะดำเนินคดีในศาลชั้นต้นเท่านั้นแต่นายธวัชชัยเพิ่มเติมข้อความอื่นในใบแต่งตั้งทนายโดยมิได้รับความยินยอมจากจำเลย เห็นว่า ใบแต่งตั้งทนายซึ่งจำเลยแต่งตั้งให้นายธวัชชัยเป็นทนายจำเลยไม่มีข้อพิรุธที่ทำให้เห็นว่านายธวัชชัยได้เพิ่มเติมข้อความใด ๆ ลงไป คงมีลักษณะโดยทั่วไปเหมือนใบแต่งตั้งทนายที่จำเลยได้แต่งตั้งให้นายนนทวัฒน์ สืบสุข เป็นทนายจำเลย และในชั้นอุทธรณ์จำเลยก็ได้ยอมให้นายธวัชชัยทนายจำเลย

เป็นผู้ยื่นอุทธรณ์และขอทุเลาการบังคับคดีอีก พฤติการณ์ดังกล่าวเชื่อได้ว่าจำเลย
มอบหมายให้นายธวัชชัย เป็นทนายจำเลยเพื่อใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาด้วย ตามที่ปรากฏ
ใน ใบแต่งทนายลงวันที่ 17 สิงหาคม 2532 ข้ออ้างของจำเลยฟังไม่ขึ้น นอกจากนี้
ในวันที่ 15 มกราคม 2533 หลังจากนายธวัชชัยได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้น
ต้นแทนจำเลยแล้วจำเลยยังได้แต่งตั้งให้นายสมชาย พรเจริญพงศ์ เป็นทนายจำเลยเพื่อ
ใช้สิทธิในการอุทธรณ์ฎีกาอีก และนายสมชายได้ปฏิบัติหน้าที่แทนจำเลยโดยเป็นผู้นำ
ค่าขึ้นศาล ค่าธรรมเนียมและค่าทนายความใช้แทนโจทก์มา วางศาลอีกด้วย ดังนั้น
เมื่อศาลชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้คู่ความฟังโดยชอบแล้ว จำเลยและ
ทนายจำเลยทั้งสองคนมิได้ ฎีกาขึ้นมาภายในกำหนด 1 เดือนนับแต่วันที่ได้อ่านคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์จึงไม่เป็นเหตุสุดวิสัย และไม่มีพฤติการณ์พิเศษ ที่จะขยาย
ระยะเวลายื่นฎีกาแก่จำเลย ที่ศาลชั้นต้นไม่ขยาย ระยะเวลายื่นฎีกาให้จำเลยนั้นชอบ
แล้ว ยกคำร้อง ค่าคำร้อง เป็นพับ คืบค่าคำร้องที่ชำระเกินมา 160 บาท แก่จำเลย

พิเคราะห์แล้ว คำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาของจำเลยกล่าวอ้างว่าจำเลย
มิได้แต่งตั้งนายธวัชชัยชุมพงศ์พร เป็นทนายจำเลย ครั้นศาลชั้นต้นวินิจฉัยในคำสั่ง
ว่าจำเลยเป็นผู้ลงลายมือแต่งตั้งนายธวัชชัยเป็นทนายจำเลย ข้ออ้างจำเลยฟังไม่ขึ้น
จำเลยจึงอุทธรณ์คำสั่งอ้างเหตุว่าได้แต่งตั้งให้นายธวัชชัยเป็นทนายจำเลยเฉพาะ
ดำเนินคดีในศาลชั้นต้นเท่านั้นแต่นายธวัชชัยเพิ่มเติมข้อความอื่นในใบแต่งทนาย
โดยมิได้รับความยินยอมจากจำเลย เห็นว่า ใบแต่งทนายซึ่งจำเลยแต่งตั้งให้นายธวัช
ชัยเป็นทนายจำเลยไม่มีข้อพิรุธที่ทำให้เห็นว่านายธวัชชัยได้เพิ่มเติมข้อความใด ๆ
ลงไป คงมีลักษณะโดยทั่วไปเหมือนใบแต่งทนายที่จำเลยได้แต่งตั้งให้นายนนทวัฒน์
สีบสุข เป็นทนายจำเลย และในชั้นอุทธรณ์จำเลยก็ได้ยอมให้นายธวัชชัยทนายจำเลย

เป็นผู้ยื่นอุทธรณ์และขอทุเลาการบังคับคดีอีก พฤติการณ์ดังกล่าวเชื่อได้ว่าจำเลย
มอบหมายให้นายธวัชชัย เป็นทนายจำเลยเพื่อใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาด้วย ตามที่ปรากฏ
ใน ใบแต่งทนายลงวันที่ 17 สิงหาคม 2532 ข้ออ้างของจำเลยฟังไม่ขึ้น นอกจากนี้
ในวันที่ 15 มกราคม 2533 หลังจากนายธวัชชัยได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้น
ต้นแทนจำเลยแล้วจำเลยยังได้แต่งตั้งให้ นายสมชาย พรเจริญพงศ์ เป็นทนายจำเลยเพื่อ
ใช้สิทธิในการอุทธรณ์ฎีกาอีก และนายสมชายได้ปฏิบัติหน้าที่แทนจำเลยโดยเป็นผู้นำ
คำขึ้นศาล ค่าธรรมเนียมและค่าทนายความใช้แทนโจทก์มา วางศาลอีกด้วย ดังนั้น
เมื่อศาลชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้คู่ความฟังโดยชอบแล้ว จำเลยและ
ทนายจำเลยทั้งสองคนมิได้ ฎีกาขึ้นมาภายในกำหนด 1 เดือนนับแต่วันที่ได้อ่านคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์จึงไม่เป็นเหตุสุดวิสัย และไม่มีพฤติการณ์พิเศษ ที่จะขยาย
ระยะเวลายื่นฎีกาแก่จำเลย ที่ศาลชั้นต้นไม่ขยาย ระยะเวลายื่นฎีกาให้จำเลยนั้นชอบ
แล้ว ยกคำร้อง ค่าคำร้อง เป็นพับ คืบคำคำร้องที่ชำระเกินมา 160 บาท แก่จำเลย

(ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ